

1500613-37.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICA SILVA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ERIKA SILVA DE OLIVEIRA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque no dia 11 de março de 2021, às 13h00, na Rua Maria Fausta Martins, nº 130, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500613-37.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500613-37.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICA SILVA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ERIKA SILVA DE OLIVEIRA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque no dia 11 de março de 2021, às 13h00, na Rua Maria Fausta Martins, nº 130, Carapicuíba, previamente ajustada e em unidade de desígnios com um indivíduo ainda não identificado, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 69 (sessenta e nove) porções de cocaína, 40 (quarenta) porções de como maconha e 16 (dezesseis) porções de crack; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 17/03/2021 (fls. 62), a acusada foi citada (fls. 77), sobrevivendo resposta escrita (fls.75).

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06. A Defesa requereu a absolvição do acusado e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo químico toxicológico (fls.86/88).

A autoria também é certa, diante da espontânea confissão da acusada nesta solenidade. Pela ré foi dito que, de fato, estava traficando no local. Ganharia R\$50,00, por dia. No entanto, não chegou a receber o dinheiro. Acabou aceitando a traficar, pois possui 04 filhos menores e precisa de dinheiro. Hoje é viúva e trabalha como cuidadora de criança, em sua residência. Está arrependida.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo, já que o policial Cláudio disse que no dia dos fatos realizava, juntamente com seu parceiro, diligências pelo local, quando avistaram um casal sendo abordado por usuários de entorpecentes. O rapaz pegava o dinheiro e entregava as porções de drogas - que estavam guardadas numa pochete em posse da acusada. Ao notarem a presença policial, Erika gritou para que seu comparsa fugisse. A acusada foi abordada e a pochete apreendida. No seu interior haviam porções de cocaína, maconha e crack. Indagada, informalmente confessou a traficância.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais, até porque confirmada pela confissão da acusada.

Estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de drogas acondicionadas de forma individualizadas - o que é compatível com o tráfico de drogas. Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: a ré faz jus à redução prevista no § 4^a, artigo 33, da Lei 11.343/06. Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusada.

Ela confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento. Tem 34 anos, é primária, viúva e possui 04 filhos menores.

Atualmente exerce atividade lícita. Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta". Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO A RÉ ERICA SILVA DE OIVEIRA, RG: 45324644, filho de Antonia Silva de Oliveira, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

A acusada poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA